



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LEI MUNICIPAL Nº1.360 DE 2009 DE 2009.

EMENTA: “*Institui o Código Municipal de Meio Ambiente e Dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente (SISMMA) e dá outras providências*”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE MENDES APROVA E EU SANCIONO A PRESENTE L E I:

LEI MUNICIPAL

CÓDIGO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MENDES

E

SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SISMMA)



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INDÍCE

LEI MUNICIPAL.....	5
LIVRO I	9
PARTE GERAL.....	9
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	9
TÍTULO I	9
CAPÍTULO I.....	9
DA COMPETÊNCIA E DA AÇÃO DO MUNICÍPIO DE MENDES COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.....	9
CAPÍTULO II	10
DOS CONCEITOS GERAIS	10
TÍTULO II.....	12
DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SISMMA).....	12
CAPÍTULO I.....	12
DA ESTRUTURA.....	12
CAPÍTULO II	13
DO ÓRGÃO EXECUTIVO	13
CAPÍTULO III	14
DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS INTEGRADOS E ORGANIZAÇÕES COLABORADORAS	14
TÍTULO III	15
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	15
CAPÍTULO I.....	15
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	15
CAPÍTULO II	16
DOS OBJETIVOS.....	16
CAPÍTULO III	16
DAS DIRETRIZES	16
CAPÍTULO IV	17
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.....	17
CAPÍTULO V	18
DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18
SEÇÃO I.....	18
NORMAS GERAIS	18
SEÇÃO II.....	18
DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO AMBIENTAL	18
SEÇÃO III	19
DO ZONEAMENTO AMBIENTAL.....	19
SEÇÃO IV	19
SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	19
SEÇÃO V	22
DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL	22
SEÇÃO VI.....	23
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA RENOVAÇÃO	23
SEÇÃO VII.....	24
DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL	24
SEÇÃO VIII	25



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DA AUDITORIA AMBIENTAL	25
SEÇÃO IX	26
DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS ATIVIDADES MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE	26
SEÇÃO X	27
DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	27
SEÇÃO XI	27
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS (SISMINA)	27
SEÇÃO XII	29
DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA	29
SEÇÃO XIII	29
DA COBERTURA VEGETAL URBANA	29
SEÇÃO XIV	31
DA ANÁLISE DE RISCO	31
SEÇÃO XV	32
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	32
SEÇÃO XVI	32
DOS MECANISMOS DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS AMBIENTAIS	32
LIVRO II	33
PARTE ESPECIAL	33
TÍTULO I	33
DO CONTROLE AMBIENTAL	33
CAPÍTULO I	33
DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO	33
CAPÍTULO II	34
DO SOLO	34
SEÇÃO I	34
DOS RECURSOS MINERAIS	34
CAPÍTULO III	34
DO AR	34
CAPÍTULO IV	35
DOS RECURSOS HIDRICOS	35
CAPÍTULO V	36
DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	36
CAPÍTULO VI	37
DA DRENAGEM URBANA	37
CAPÍTULO VII	37
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	37
CAPÍTULO VIII	38
DOS RESÍDUOS PERIGOSOS	38
CAPÍTULO IX	38
AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS	38
CAPÍTULO X	38
DA FAUNA E DA FLORA	38
CAPÍTULO XI	39
DO TRANSPORTE	39
CAPÍTULO XII	39
DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES	39
CAPÍTULO XIII	40
DA POLUIÇÃO ESTÉTICA	40
CAPÍTULO XIV	40
TELECOMUNICAÇÕES	41
CAPÍTULO XV	41



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DAS ATIVIDADES PERIGOSAS	41
SEÇÃO I.....	41
DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS	41
CAPÍTULO XVI	41
DO TURISMO	41
TÍTULO II.....	41
DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL.....	42
CAPÍTULO I.....	42
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.....	42
CAPÍTULO II	42
SEÇÃO I.....	42
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS PENALIDADES.....	42
SEÇÃO II.....	44
DA IMPOSIÇÃO E GRADAÇÃO DA SANÇÃO	44
CAPÍTULO III	45
SEÇÃO I.....	45
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL	46
SEÇÃO II.....	46
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS.....	46
SEÇÃO III	47
DA INSTRUÇÃO	47
SEÇÃO IV	48
DOS RECURSOS	48
CAPÍTULO IV	49
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE E DAS PENALIDADES	49
SEÇÃO I.....	49
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA	49
SEÇÃO II.....	52
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA.....	52
SEÇÃO III	54
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS	54
SEÇÃO IV	56
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL	56
SEÇÃO V	56
DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.....	56
SEÇÃO VI	57
DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	57
SEÇÃO VII.....	58
DAS OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS	58
CAPÍTULO V	59
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS	59



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

LIVRO I

PARTE GERAL

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Político Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, para as presentes e futuras gerações.

Artigo 2º - Este Código, fundamentado na legislação e nas necessidades locais, regula a ação pública do Município de Mendes, estabelecendo normas de gestão ambiental para preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção dos recursos ambientais, controle das atividades modificadoras do meio ambiente e do meio ambiente, em geral, de forma a atingir o desenvolvimento sustentável.

Artigo 3º - Este Código institui o Sistema Municipal do Meio Ambiente (SISMMA).

Parágrafo único. A administração do uso dos recursos ambientais do Município de Mendes compreende, ainda, a observância das diretrizes do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previstos na Lei Orgânica e demais Códigos de Urbanismo, de Obras, de Posturas, sobretudo às diretrizes normativas versantes sobre o Estatuto da Cidade.

TÍTULO I

CAPÍTULO I

DA COMPETÊNCIA E DA AÇÃO DO MUNICÍPIO DE MENDES COM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Artigo 4º - Compete ao Município de Mendes mobilizar e coordenar suas ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e científicos, bem como a participação da população, na consecução dos objetivos e interesses estabelecidos neste Código, devendo:

- I- planejar e desenvolver ações de proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação, monitoramento e melhoria da qualidade ambiental;
- II- definir e controlar a ocupação e uso dos espaços territoriais, em conformidade com a legislação pertinente;
- III- elaborar e implementar o zoneamento ambiental do município e os planos que visem à melhoria da qualidade ambiental do município;
- IV- exercer o controle da poluição e da degradação ambiental;
- V- definir áreas prioritárias de ação governamental, relativa ao meio ambiente, visando à proteção ambiental e ao equilíbrio ecológico;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- VI- identificar, criar e administrar espaços territoriais que visem à proteção de mananciais, ecossistemas naturais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens e interesses ambientais, estabelecendo normas de sua competência a serem observadas nestas áreas;
- VII- estabelecer diretrizes específicas para a proteção dos recursos hídricos, por meio de planos de gestão de recursos hídricos e de gestão ambiental das bacias hidrográficas;
- VIII- estabelecer normas e padrões de lançamento e de emissão complementares de qualidade ambiental e monitoramento da poluição do ar, da água, do solo, sonoro e estética e outras de competência municipal;
- IX- estabelecer diretrizes e normas relativas ao uso e manejo de recursos naturais;
- X- conceder licenças e fixar limitações administrativas relativas ao meio ambiente;
- XI- implantar o sistema municipal de cadastro e informações sobre atividades modificadoras do meio ambiente, recursos naturais, recursos hídricos, unidades de conservação e sobre o meio ambiente, em geral;
- XII- promover a sensibilização pública para a proteção do meio ambiente e a educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar, em todos os níveis e formas de ensino;
- XIII- incentivar e identificar a criação, a implantação e a difusão de tecnologias inovadoras e o desenvolvimento, a produção e a instalação de equipamentos que atendam a sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica;
- XIV- implantar e operar o sistema de monitoramento ambiental, no âmbito municipal;
- XV- implantar sistemas de controle e fiscalização, no âmbito municipal, das atividades capazes de interferir sobre a qualidade ambiental, orientando, exigindo e cobrando obrigações do responsável pela atividade modificadora do meio ambiente, conforme legislação vigente;
- XVI- garantir a participação social e comunitária nas atividades que visem à proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental;
- XVII- controlar, no âmbito municipal, o transporte de resíduos perigosos, observadas as legislações federal e estadual;
- XVIII- incentivar, colaborar e participar de planos e ações de interesse local em iniciativas de âmbitos nacional, regional e estadual, por meio de ações compartilhadas, acordos, parcerias, consórcios e convênios com órgãos públicos, com a iniciativa privada e com universidades;
- XIX- garantir aos cidadãos o livre acesso às informações e aos dados ambientais disponíveis no Município;
- XX- executar outras medidas consideradas essenciais à conservação e preservação da qualidade ambiental e da preservação e conservação do meio ambiente.

CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS GERAIS

Artigo 5º - São os conceitos gerais para fins e efeitos deste Código:

- I- meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
- II- ecossistema: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com respeito à sua composição, estrutura e função;
- III- degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente;
- IV- poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:
 - a) prejudicam a saúde, a segurança ou o bem-estar da população;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- b) criem condições adversas ao desenvolvimento sócio-econômico;
 - c) afetem desfavoravelmente a biota;
 - d) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
 - e) afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente.
- V- poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente responsável, por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial;
- VI- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
- VII- proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza;
- VIII- conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade;
- IX- gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou não, por instrumentação adequada - regulamentos, normatização e investimentos públicos - assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente;
- X- padrões de qualidade ambiental: são os valores de concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades econômicas e o meio ambiente em geral;
- XI- padrão de emissão: é o limite máximo estabelecido para lançamento de poluente por fonte emissora que, ultrapassado, poderá afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à fauna, à flora, às atividades econômicas e ao meio ambiente em geral;
- XII- unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;
- XIII- conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;
- XIV- diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;
- XV- preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção em longo prazo das espécies, e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;
- XVI- proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitida apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
- XVII- conservação *in situ*: conservação de ecossistemas e habitat naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características;
- XVIII- manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas;
- XIX- uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais;
- XX- uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
- XXI- uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
- XXII- extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

XXIII- recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;

XXIV- restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XXV- plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;

XXVI- zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade e

XXVII- corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais;

XXVIII- Agrotóxicos e afins são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e também ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, afim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;

XXIX- Componentes: são os princípios ativos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e aditivos na fabricação de agrotóxicos e afins;

XXX- São afins os produtos e os agentes de processos físicos e biológicos que tenham a mesma finalidade dos agrotóxicos, bem como outros produtos químicos, físicos e biológicos utilizados na defesa fitossanitária, domissanitária e ambiental não enquadrados no conceito de agrotóxico;

XXXI- poluição sonora: toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente;

XXXII- som: fenômeno físico provocado pela propagação de vibrações mecânicas em um meio elástico, dentro da faixa de frequência de 16 Hz a 20 KHz e passível de excitar o aparelho auditivo humano;

XXXIII- ruídos: qualquer som que cause ou possa causar perturbações ao sossego público ou produzir efeitos psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos;

XXXIV- zona sensível a ruídos: são as áreas situadas no entorno de hospitais, escolas, creches, unidades de saúde, bibliotecas, asilos e área de preservação ambiental;

XXXV- avaliação ambiental estratégica: conjunto de atividades com o objetivo de prever, interpretar, mensurar, qualificar e estimar a magnitude e a amplitude espacial e temporal do impacto ambiental potencialmente associado a uma determinada política, plano ou programa, tendo em vista:

- a) a opção por alternativas tecnológicas ou locais que mitiguem os efeitos ambientais adversos;
- b) a proposição de programas e ações compensatórias dos efeitos ambientais adversos.

TÍTULO II

DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SISMMA)

CAPÍTULO I

DA ESTRUTURA



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 6º - O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMMA) é o conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas, responsáveis pela preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, controle do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais do Município, consoante o disposto neste Código.

Artigo 7º - Integram o SISMMA:

- I- a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA), órgão de coordenação, controle e execução da política ambiental;
- II- o Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA), órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo da política ambiental;
- III- o Fundo Municipal de Meio Ambiente;
- IV- as organizações da sociedade que tenham a questão ambiental entre seus objetivos;
- V- outras secretarias, autarquias e órgãos públicos afins do Município, definidos em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único - De acordo com a legislação em vigor, poderá o Poder Executivo criar agências ou fundações, jurisdicionadas ao órgão ambiental local, para apoio técnico e científico e, se necessário, execução de ações de controle e gerenciamento ambiental, como forma de promover a agilização dessas ações.

Artigo 8º - O CONSEMMA é o órgão superior deliberativo da composição do SISMMA, nos termos deste Código.

Artigo 9º - Os órgãos e entidades que compõem o SISMMA atuarão de forma harmônica e integrada, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA), observada as diretrizes do CONSEMMA.

CAPÍTULO II

DO ÓRGÃO EXECUTIVO

Artigo 10º - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA) é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente, com as atribuições e competência definidas neste Código.

Parágrafo único - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAMA) é o órgão central de planejamento, administração e fiscalização das posturas ambientais na estrutura básica da Prefeitura Municipal de Mendes, cabendo-lhe fornecer diretrizes técnicas aos demais órgãos municipais, em assuntos que se refiram a meio ambiente e qualidade de vida.

Artigo 11º - São atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAMA):

- I- participar do planejamento das políticas públicas do Município;
- II- elaborar o Plano de Ação de Meio Ambiente e a respectiva proposta orçamentária;
- III- coordenar as ações dos órgãos integrantes do SISMMA;
- IV- exercer o controle, o monitoramento e a avaliação dos recursos ambientais do Município;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- V- realizar o controle e o monitoramento das atividades produtivas e dos prestadores de serviços quando potencial ou efetivamente poluidores;
- VI- manifestar-se mediante estudos e pareceres técnicos sobre questões ambientais para a população do Município;
- VII- implementar através do Plano de Ação, as diretrizes da política ambiental municipal;
- VIII- promover a educação ambiental;
- IX- articular-se com instituições federais, estaduais, municipais e organizações não-governamentais e associações representativas da sociedade, que tenham a preservação e conservação do meio ambiente entre seus objetivos, para a execução coordenada e a obtenção de financiamentos para a implantação de programas relativos à preservação, conservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
- X- coordenar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA), nos aspectos técnicos, administrativos e financeiros;
- XI- propor a criação das unidades de conservação, visando à proteção de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, arqueológico, paleontológico, espeleológico e áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, instituindo os planos diretores e de manejo e seu gerenciamento;
- XII- recomendar ao CONSEMMA normas, critérios, parâmetros, padrões, limites, índices e métodos para a conservação, preservação, recuperação e monitoramento do uso dos recursos ambientais do Município;
- XIII- licenciar a localização, a instalação, a operação e a ampliação das obras e atividades, de âmbito local, consideradas modificadoras do meio ambiente;
- XIV- consultar, em casos especiais, o CONSEMMA sobre a concessão de licenças ambientais respeitadas as disposições da lei;
- XV- desenvolver o zoneamento ambiental com a participação dos órgãos e entidades do SISMMMA, com instituições dos governos federal e estadual e de municípios limítrofes e universidades;
- XVI- elaborar diretrizes ambientais para elaboração de planos de parcelamento do solo urbano;
- XVII- elaborar diretrizes para a instalação de atividades e empreendimentos no âmbito da coleta e disposição dos resíduos sólidos;
- XVIII- coordenar a implantação dos programas municipais de gestão ambiental e promover suas atualizações;
- XIX- executar as medidas administrativas e requerer as judiciais cabíveis para coibir, punir e responsabilizar poluidores;
- XX- atuar em caráter permanente, na recuperação de áreas degradadas;
- XXI- fiscalizar as atividades produtivas e de prestação de serviços e o uso de recursos ambientais pelo Poder Público e pelo particular;
- XXII- participar, quando houver interesse local, dentro do licenciamento ambiental, do processo de exigência de estudos de impacto ambiental, em âmbito federal e estadual;
- XXIII- dar apoio técnico, administrativo e financeiro ao CONSEMMA;
- XXIV- dar apoio técnico ao Ministério Público, nas suas ações institucionais em defesa do meio ambiente;
- XXV- elaborar projetos ambientais;
- XXVI- executar outras atividades correlatas atribuídas pelo Executivo.

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS INTEGRADOS E ORGANIZAÇÕES COLABORADORAS



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 12º – Os órgãos municipais integrados ao SISMMMA são os demais órgãos e entidades do município, definidos em ato do Poder Executivo, que desenvolvem atividades que interfiram direta ou indiretamente no meio ambiente.

Artigo 13º - As organizações colaboradoras são as organizações não-governamentais, os conselhos de classe, as associações legalmente constituídas para defesa dos recursos naturais e de combate à poluição e instituições públicas e privadas, cujos objetivos incluam a atuação na área ambiental e metas de desenvolvimento sustentável.

TÍTULO III

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Dispõe sobre a política de proteção, de controle, da conservação e da recuperação do meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no município de Mendes.

CAPÍTULO I

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Artigo 14º - Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Artigo 15º - A Política Municipal de Meio Ambiente compreende o conjunto de princípios, objetivos e diretrizes técnicas e administrativas, que visam orientar as ações do Poder Executivo na utilização dos recursos ambientais, conforme seu manejo ecológico, bem como para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, a fim de assegurar, no município, condições ao desenvolvimento socioeconômico e à proteção da dignidade e qualidade da vida humana atendidos os princípios:

- I- a promoção do desenvolvimento sustentável, compatibilizando o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos ambientais, em benefício das presentes e futuras gerações;
- II- a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente, bem de uso comum do povo;
- III- a adoção de mecanismos de estímulo destinados a conduzir o cidadão à melhor prática ambiental;
- IV- a educação ambiental na sociedade, visando ao conhecimento da realidade, à tomada das responsabilidades sociais e ao exercício da cidadania;
- V- o incentivo à participação da sociedade na gestão da política ambiental e o desenvolvimento de ações integradas, através da garantia de acesso à informação;
- VI- imposição ao poluidor de penalidades e da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, através de atos administrativos e de ações na justiça, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, incumbindo, para



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

tanto, os órgãos competentes, da administração direta, indireta e fundacional da obrigação de promover as medidas judiciais para responsabilização dos causadores da poluição e degradação ambiental, esgotadas as vias administrativas;

VII- a ação interinstitucional integrada, entre os órgãos municipais e entre os órgãos estadual e federal;

VIII- a autonomia do poder municipal para o exercício das atribuições compatíveis com o interesse local.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS

Artigo 16º - A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivos:

- I- compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção ambiental, visando assegurar as condições da qualidade de vida e do bem-estar da coletividade e do equilíbrio ecológico;
- II- definir áreas prioritárias para a ação do governo municipal, visando a manutenção da qualidade de vida;
- III- o controle da produção, da extração, da comercialização, do transporte e do emprego de materiais, bens e serviços, métodos e técnicas que comportem risco para a vida ou comprometam a qualidade de vida e o meio ambiente;
- IV- estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo dos recursos ambientais;
- V- criar parques, reservas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental, áreas de relevante interesse ecológico ou áreas de relevante interesse paisagístico e turístico;
- VI- diminuir as concentrações e níveis de poluição do ar, da água, do solo, sonora e estética;
- VII- exigir a prévia autorização ambiental municipal para a instalação de atividades, produção e serviços com potencial de impacto ao meio ambiente;
- VIII- acompanhar o funcionamento das atividades, instalações e serviços licenciados através da inspeção, monitoramento e fiscalização;
- IX- implantar sistema de cadastro, informações e banco de dados sobre o meio ambiente do município;
- X- exercer o poder de polícia administrativa, estabelecendo meios para obrigar o poluidor público ou privado, a recuperar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, sem prejuízo das sanções civis ou penais cabíveis;
- XI- assegurar a participação comunitária no planejamento, execução e vigilância das atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambiental.

CAPÍTULO III

DAS DIRETRIZES

Artigo 17º - O Município, ao estabelecer diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, assegurará a preservação, a conservação, a proteção e a recuperação dos ecossistemas urbanos.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 18º - A Política Municipal de Meio Ambiente será apresentada sob a forma de planos, programas e projetos e sistemas de gestão, conduzida por um conjunto de instituições articuladas no Sistema Municipal de Meio Ambiente e por instrumentos de gestão ambiental.

Artigo 19º - Todos tem direito de viver, desenvolver-se e exercer suas atividades, inclusive o lazer, em um meio ambiente sadio, seguro e agradável.

Artigo 20º - A Prefeitura Municipal de Mendes norteará suas ações em busca do desenvolvimento sustentável, que possibilita a gestão do desenvolvimento, da utilização e da proteção dos recursos ambientais segundo os padrões federais e estaduais e, na sua falta, os aceitos internacionalmente, e em ritmo que permitam a população presente, assegurar seu bem-estar social, econômico e cultural, sua saúde e sua segurança, de forma a:

- I- manter a qualidade e o potencial dos recursos ambientais nos limites que permitam satisfazer as necessidades das gerações futuras;
- II- proteger a função de sustento vital do ar, da água, do solo e dos ecossistemas;
- III- evitar, atenuar ou minimizar todo efeito prejudicial das atividades que afetem o meio ambiente.

Artigo 21º - A função social da propriedade deverá estar em harmonia com a defesa do meio ambiente, respeitado o que determina a Constituição Federal.

Artigo 22º - Os projetos de lei e regulamentos que disciplinarem atividades públicas ou privadas relacionadas com o aproveitamento de recursos ambientais ou que, por qualquer forma, possam causar impacto ambiental, poderão ser submetidos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (CONSEMMA), ouvida, previamente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SMAMA).

CAPÍTULO IV

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Artigo 23º - Constituem instrumentos de gestão ambiental, a serem adotados na Política Municipal de Meio Ambiente:

- I- do planejamento e da gestão ambiental;
- II- o zoneamento ambiental;
- III- o licenciamento ambiental;
- IV- a avaliação de impacto ambiental;
- V- a auditoria ambiental;
- VI- as normas e padrões ambientais;
- VII- o sistema municipal de unidades de conservação;
- VIII- o monitoramento ambiental;
- IX- a fiscalização ambiental;
- X- do sistema municipal de informações, cadastro ambiental e o banco de dados ambientais;
- XI- a avaliação ambiental estratégica;
- XII- a educação ambiental;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- XIII- da cobertura vegetal urbana;
- XIV- a análise de risco;
- XV- os mecanismos de estímulo e incentivo ao desenvolvimento sustentável;
- XVI- as penalidades administrativas e compensatórias por descumprimento de ações de preservação e recuperação ambiental.

CAPÍTULO V

DA APLICAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SEÇÃO I

NORMAS GERAIS

Artigo 24º - Os instrumentos da política municipal de meio ambiente, elencados no Título III, Capítulo IV deste Código, serão definidos e regulados neste título.

Artigo 25º - Cabe ao Município a implementação dos instrumentos da política municipal de meio ambiente, para a perfeita consecução dos objetivos definidos no título III, capítulo II, deste Código.

SEÇÃO II

DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO AMBIENTAL

Artigo 26º - O planejamento ambiental é o instrumento da Política Municipal de Meio Ambiente que estabelece as diretrizes que orientam o desenvolvimento sustentável e deve considerar como principais variáveis:

- I- a legislação vigente;
- II- as tecnologias alternativas para preservação, conservação e recuperação do meio ambiente;
- III- a viabilidade social, ambiental e econômica dos planos, programas e projetos;
- IV- as descontinuidades administrativas;
- V- as condições do meio ambiente natural e construído;
- VI- as tendências econômicas, sociais, demográficas e culturais;
- VII- as características sócioeconômicas e as condições ambientais do Município;
- VIII- as necessidades da sociedade, considerada em todos os seus segmentos, priorizando a inclusão social;
- IX- o uso, a articulação e a ordenação racional e criteriosa dos espaços, considerando, as fases de proposição, concepção, projeto e implantação;
- X- o diagnóstico e o estudo preliminar das condições dos recursos naturais e da qualidade ambiental, das fontes poluidoras, do uso e da ocupação do solo e das características sócioeconômicas;
- XI- a necessidade de promoção da sensibilização das comunidades para a questão ambiental;
- XII- as condições dos recursos;
- XIII- a avaliação e o controle sistemático dos projetos executados, quantificando e qualificando seus benefícios à comunidade e ao meio ambiente.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Parágrafo único – o planejamento deve ser um processo dinâmico, participativo, integrado, descentralizado e com base na realidade local.

Artigo 27º - O planejamento ambiental, considerando as especificidades locais, deve:

- I- produzir subsídios para a formulação das políticas públicas de meio ambiente;
- II- definir ações que visem ao aproveitamento sustentável dos recursos naturais;
- III- fixar diretrizes para a orientar os processos de intervenção sobre o meio ambiente;
- IV- recomendar ações que se destinem a integrar os aspectos ambientais dos planos, programas, projetos, atividades e posturas desenvolvidos pelos diversos órgãos federais, estaduais e municipais;
- V- propiciar a participação dos diferentes segmentos da sociedade na sua elaboração e aplicação;
- VI- definir as metas plurianuais a serem atingidas para promover e proteger a qualidade ambiental;
- VII- determinar a capacidade de suporte dos ecossistemas, indicando limites de absorção de impactos provocados por obras, atividades e serviços, bem como a capacidade de saturação resultante de todos os demais fatores naturais e antrópicos.

Artigo 28º - A gestão ambiental municipal deve cumprir as diretrizes estabelecidas na Lei Orgânica e no Plano Diretor e seus programas de Preservação e Recuperação do Ecossistema; Preservação do Patrimônio Cultural e do Ambiente Urbano e Estímulo ao Turismo Ecológico e de planos e outros produtos de planejamento ambiental ou relacionados, tais como:

- I- Agenda 21 local;
- II- Plano de gestão de arborização, áreas verdes e unidades de conservação;
- III- Zoneamento ecológico-econômico;

SEÇÃO III

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL

Artigo 29º - O zoneamento ambiental consiste na definição de áreas do território do Município, de modo a regular atividades e definir ações para a proteção e melhoria da qualidade do ambiente, considerando as características ou atributos das áreas.

Parágrafo único - O zoneamento ambiental será definido por Lei e incorporado ao Plano Diretor Urbano, no que couber, podendo o Poder Executivo alterar os seus limites, ouvida a SMAMA, o CONSEMMA e os conselhos municipais correlatos.

SEÇÃO IV

SISTEMA MUNICIPAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 30º - O Sistema Municipal de Unidades de Conservação da Natureza (SMUC), a ser instituído por lei, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação municipais, visando à integração com as unidades de conservação federais e estaduais, de acordo com o disposto na legislação ambiental.

Artigo 31º - O SMUC tem os objetivos:

- I- contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território municipal;
- II- proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito local, regional e nacional;
- III- contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;
- IV- promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
- V- promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento;
- VI- proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;
- VII- proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural;
- VIII- proteger recursos hídricos e edáficos;
- IX- recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;
- X- proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental;
- XI- valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;
- XII- favorecer condições e promover a educação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico;
- XIII- proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e economicamente.

Artigo 32º - O SMUC será regido por diretrizes que:

- I- assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitat e ecossistemas do território municipal, salvaguardando o patrimônio biológico existente;
- II- assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação;
- III- busquem o apoio e a cooperação de organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação;
- IV- incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema municipal;
- V- assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação;
- VI- permitam o uso das unidades de conservação para a conservação *in situ* de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas e recursos genéticos silvestres;
- VII- assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais;
- VIII- considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

IX- garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos;

X- busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira e

XI- busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas.

Artigo 33º - As unidades de conservação integrantes do SMUC dividem-se em dois grupos, com características específicas:

- I- Unidades de Proteção Integral;
- II- Unidades de Uso Sustentável.

§ 1º O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.

§ 2º O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Artigo 34º - O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade de conservação:

- I- Estação Ecológica;
- II- Reserva Biológica;
- III- Parque Municipal;
- IV- Monumento Natural;
- V- Refúgio de Vida Silvestre.

Artigo 35º - Os objetivos de cada unidade de proteção integral estão definidos na lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Artigo 36º - Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as categorias de unidade de conservação:

- I- Área de Proteção Ambiental;
- II- Área de Relevante Interesse Ecológico;
- III- Floresta Municipal;
- IV- Reserva Extrativista;
- V- Reserva de Fauna;
- VI- Reserva de Desenvolvimento Sustentável e
- VII- Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Artigo 37º - Os objetivos de cada unidade de uso sustentável estão definidos na lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.

Artigo 38º - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 1º - A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2º - No processo de consulta de que trata o § 1º, o Poder Público é obrigado a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a todas as partes interessadas.

§ 3º - as unidades de conservação do grupo de uso sustentável podem ser transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos estabelecidos no § 1º deste artigo.

§ 4º - a ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação de seus limites originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º, deste artigo.

Artigo 39º - As unidades de conservação, que devam possuir uma zona de amortecimento e corredores ecológicos, terão seus limites, as normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos, definidos no ato de criação da unidade de conservação.

Artigo 40º - A SMAMA, responsável pela administração das unidades de conservação, pode receber recursos ou doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem colaborar com a sua conservação.

Artigo 41º - A SMAMA deverá participar, junto com o órgão de meio ambiente estadual, na definição das unidades de conservação a serem beneficiadas, de acordo com as propostas apresentadas RAS – Relatório Ambiental Simplificado - nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão estadual de meio ambiente.

Artigo 42º - As unidades de conservação municipais devem dispor de um Plano de Manejo, na forma da lei.

Artigo 43º – Deverá constar no Ato do Poder Público de criação de unidade de conservação, as diretrizes para a regularização fundiária, a demarcação e a fiscalização adequada, bem como a indicação da respectiva área do entorno.

SEÇÃO V

DOS PADRÕES DE EMISSÃO E DE QUALIDADE AMBIENTAL

Artigo 44º - Os padrões de qualidade ambiental deverão ser expressos, quantitativamente, indicando as concentrações máximas de poluentes.

Parágrafo único - Os padrões de qualidade ambiental incluirão, entre outros, a qualidade do ar, das águas, do solo e a emissão de ruídos.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 45º - Os padrões de emissão e de qualidade ambiental são aqueles estabelecidos pelos Poderes Públicos Estadual e Federal, podendo o CONSEMMA estabelecer padrões mais restritivos ou acrescentar padrões para parâmetros não fixados pelos órgãos federal e estadual, fundamentados em parecer consubstanciado encaminhado pela SMAMA.

Artigo 46º - A SMAMA realizará estudos, análises e avaliações de informações destinadas a fundamentar, científica e tecnicamente, os padrões, parâmetros e critérios de qualidade ambiental a serem aplicados no âmbito do município.

Parágrafo único - A SMAMA poderá celebrar convênios de cooperação técnica com outras instituições, visando o cumprimento dos objetivos assinalados neste Código.

Artigo 47º - Nenhum padrão ambiental do Município poderá ser menos restritivo do que os padrões fixados pelas legislações federal e estadual.

SEÇÃO VI

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA RENOVAÇÃO

Artigo 48º - A localização, a instalação, a operação e a ampliação de atividades e o uso e exploração de recursos naturais, pela iniciativa privada ou pelos Poderes Público Federal, Estadual ou Municipal, consideradas de impacto ambiental local dependerão de prévio licenciamento ambiental municipal, de competência da SMAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Artigo 49º - A SMAMA expedirá as licenças:

- I- Licença Prévia (LP), concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;
- II- Licença de Instalação (LI), autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;
- III- Licença de Operação (LO), autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação.

Parágrafo único - O requerimento e a expedição das licenças ambientais devem cumprir a legislação ambiental federal, estadual e municipal pertinente e em vigor por ocasião de sua ocorrência.

Artigo 50º - O início de instalação, operação ou ampliação de obra ou atividade sujeita ao licenciamento ambiental sem a expedição da licença respectiva implicará na aplicação das penalidades administrativas previstas neste Código e a adoção das medidas judiciais cabíveis, sob pena de responsabilização funcional do órgão fiscalizador do SISMA.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 51º - O regulamento estabelecerá prazos para requerimento, publicação, prazo de validade das licenças emitidas e relação de atividades sujeitas ao licenciamento.

Artigo 52º - A Prefeitura Municipal de Mendes, através da SMAMA celebrará convênio com o órgão estadual de meio ambiente para definição das atividades a serem licenciadas, no âmbito municipal.

Artigo 53º - Não será concedida ou renovada qualquer licença ou alvará municipal de instalação e operação de atividade em débito com o Município, em decorrência da aplicação de penalidade por infrações à legislação ambiental.

SEÇÃO VII

DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Artigo 54º - O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) dos empreendimentos e atividades em que o órgão estadual de meio ambiente determina sua elaboração deverão ser submetidos à apreciação da SMAMA e do CONSEMMA, como parte do licenciamento prévio.

Artigo 55º - Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem:

- I- a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II- as atividades sociais e econômicas;
- III- a biota;
- IV- as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V- a qualidade e quantidade dos recursos ambientais;
- VI- os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações.

Artigo 56º - A avaliação de impacto ambiental é um conjunto de instrumentos técnico-administrativos à disposição do Poder Público Municipal que possibilita a análise e interpretação de impactos ambientais. Compreende:

- I- a consideração da variável ambiental nas políticas, planos, programas ou projetos que possam resultar em impacto ambiental;
- II- a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para a implantação de empreendimentos ou atividades, na forma da lei.

Artigo 57º - É de competência da SMAMA, em articulação com o órgão estadual de meio ambiente, acompanhar a exigência do EIA e RIMA para licenciamento de atividade modificadora do meio ambiente a instalar-se no Município.

§ 1º - A SMAMA deverá participar, com a equipe técnica do órgão estadual de meio ambiente, na elaboração da instrução técnica do EIA e do RIMA, incluindo prazos, normas e procedimentos a serem adotados.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 2º - A SMAMA deverá participar, em conjunto com a equipe técnica do órgão estadual de meio ambiente, da análise do EIA e do RIMA e manifestar-se conclusivamente no âmbito de sua competência, nos prazos estabelecidos pelo órgão estadual de meio ambiente.

Artigo 58º - O EIA e RIMA devem cumprir os dispositivos deste Código e demais legislações municipais pertinentes.

Artigo 59º - Uma cópia do EIA e do RIMA estarão disponibilizadas na SMAMA, para análise técnica e para consulta pública, respectivamente.

Artigo 60º - O EIA será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, independente do proponente, sendo responsável legal e tecnicamente pelos resultados apresentados.

Artigo 61º - O RIMA refletirá as conclusões do EIA de forma objetiva e adequada a sua ampla divulgação, sem omissão de qualquer elemento importante para a compreensão da atividade.

§ 1º - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua compreensão e, as informações nele contidas devem ser em linguagem acessível, ilustrado por mapas e técnicas de comunicação visual, de modo que a comunidade possa entender as vantagens e desvantagens do empreendimento, e as consequências ambientais de sua implantação.

Artigo 62º - A SMAMA poderá solicitar, dentro de prazos fixados em lei, a realização de Audiência Pública, por sua iniciativa ou quando solicitado por entidade legalmente constituída, pela Procuradoria do Município, pelo Ministério Público; para manifestação da população sobre o projeto e seus impactos sócio-econômicos e ambientais.

§ 1º - A SMAMA procederá à ampla divulgação do empreendimento, dando conhecimento e esclarecimento à população da importância do RIMA e dos locais e períodos onde estará à disposição para conhecimento, inclusive durante o período de análise técnica.

§ 2º - A realização da audiência pública deverá ser sempre no município de Mendes, amplamente divulgada, com antecedência necessária à sua realização, em local conhecido e acessível, dentro dos prazos legais.

Artigo 63º - A Prefeitura Municipal de Mendes, através da SMAMA, celebrará convênio com o órgão estadual de meio ambiente para participação nos procedimentos de exigências de EIA e RIMA no licenciamento ambiental, de âmbito estadual.

SEÇÃO VIII

DA AUDITORIA AMBIENTAL

Artigo 64º - Para os efeitos deste Código, denomina-se auditoria ambiental a realização de avaliações e estudos destinados a determinar:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- I- os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação provocados por atividades de pessoa físicas ou jurídicas;
- II- as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle poluição;
- III- as medidas a serem tomadas para restituir o meio ambiente e proteger a saúde humana;
- IV- a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas rotinas e instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente;
- V- a SMAMA caberá a aprovação do relatório e seu acompanhamento e fiscalização.

Parágrafo único - O descumprimento do cronograma do plano de ação sujeitará a infratora às penalidades administrativas e às medidas judiciais cabíveis.

Artigo 65º - A SMAMA poderá determinar aos responsáveis pela atividade modificadora do meio ambiente a realização de auditorias ambientais periódicas, estabelecendo diretrizes e prazos específicos, nos empreendimentos licenciados, em âmbito municipal.

Parágrafo único – A SMAMA poderá solicitar ao órgão estadual de meio ambiente e ao órgão federal de meio ambiente a realização de auditoria ambiental nos empreendimentos licenciados no âmbito federal e estadual.

Artigo 66º - As auditorias ambientais serão realizadas por conta e ônus da empresa a ser auditada.

Artigo 67º - A SMAMA deverá solicitar aos órgãos estadual e federal as cópias dos relatórios de Auditoria Ambiental dos empreendimentos licenciados por estes órgãos, no município de Mendes.

Artigo 68º - Sempre que constatadas infrações aos regulamentos federais, estaduais e municipais de proteção ao meio ambiente, deverão ser realizadas auditorias ambientais sobre os aspectos a eles relacionados, até a correção das irregularidades, independentemente de aplicação de penalidade administrativa.

Artigo 69º – O relatório de auditoria ambiental será acessível à consulta pública, nas dependências da SMAMA.

Artigo 70º - A Prefeitura Municipal de Mendes, através da SMAMA, celebrará convênio com o órgão estadual de meio ambiente para definição das atividades a cumprirem as exigências de realizar auditorias ambientais, no âmbito municipal.

Artigo 71º - O regulamento estabelecerá prazos para exigência, apresentação, publicação, prazo de validade das auditorias ambientais e a relação exemplificativa de atividades sujeitas a realização de auditorias periódicas.

SEÇÃO IX

DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE DAS ATIVIDADES MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE

Artigo 72º - As atividades modificadoras do meio ambiente de impacto local, em funcionamento ou implantação à época de promulgação desta Lei, ficam obrigadas a registrar-se na SMAMA, com vistas ao seu enquadramento ao estabelecido nesta Lei e sua regulamentação.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 73º - A fiscalização do cumprimento das disposições deste código e das normas dele decorrentes será realizada pelos agentes ambientais da SMAMA e por demais servidores públicos para tal fim designados.

Artigo 74º - Aos agentes ambientais compete:

- I- efetuar vistorias;
- II- verificar a ocorrência de irregularidades;
- III- lavrar o auto correspondente à irregularidade, fornecendo cópia ao autuado;
- IV- elaborar relatório de vistoria;
- V- exercer atividade orientadora visando à adoção de atitude ambiental positiva.

SEÇÃO X

DO MONITORAMENTO AMBIENTAL

Artigo 75º - O monitoramento ambiental consiste no acompanhamento da qualidade ambiental, com o objetivo de:

- I- aferir o atendimento aos padrões de qualidade ambiental e aos padrões de emissão e de lançamento;
- II- fornecer dados de qualidade ambiental para avaliar os planos, políticas e programas de gestão ambiental e de desenvolvimento econômico e social;
- III- fornecer dados básicos para avaliar as espécies da flora e fauna, especialmente as ameaçadas de extinção e em extinção;
- IV- fornecer dados básicos para elaboração de planos de ações emergenciais para acidentes ambientais ou episódios críticos de poluição;
- V- fornecer dados básicos para acompanhar e avaliar a recuperação de ecossistemas ou áreas degradadas.

Artigo 76º - SMAMA deverá estabelecer e implantar o programa municipal de monitoramento da qualidade ambiental.

Artigo 77º - Os empreendimentos licenciados com a elaboração de EIA e RIMA deverão enviar cópia dos relatórios periódicos dos programas de monitoramento ambiental para a SMAMA.

SEÇÃO XI

DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS (SISMINA)

Artigo 78º - O Sistema Municipal de Informações Ambientais (SISMINA) é constituído por um banco de dados de informações ambientais: de cadastro de atividades modificadoras do meio ambiente, de qualidade ambiental, de monitoramento ambiental, de recursos naturais, dos acidentes ambientais, do licenciamento ambiental, de auditoria ambiental, das infrações e penalidades, de informações ambientais geradas pelos governos federal e estadual, e deverá ser organizado, mantido e atualizado sob responsabilidade da SMAMA.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Parágrafo único - A SMAMA disponibilizará para consulta, para o Poder Público e para a sociedade, as informações do SISMINA, observados os direitos individuais e o sigilo industrial.

Artigo 79º - São objetivos do SISMINA entre outros:

- I- coletar e sistematizar dados e informações de interesse ambiental;
- II- organizar os registros e as informações dos órgãos, entidades e empresas de interesse para o SISMINA;
- III- recolher e organizar dados e informações de origem multidisciplinar de interesse ambiental, para uso do Poder Público e da sociedade;
- IV- a integração da base de dados municipal com outras bases de dados e informações federais, estaduais e municipais.

Artigo 80º - O SISMINA será organizado e administrado pela SMAMA que proverá os recursos orçamentários, materiais e humanos necessários.

Artigo 81º - O SISMINA deverá conter:

- I- o cadastro de entidades ambientalistas com ação no Município;
- II- o cadastro de entidades populares com jurisdição no Município, que incluam, entre seus objetivos, a ação ambiental;
- III- o cadastro de entidades, inclusive de caráter privado, com sede no Município, com ação na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente;
- IV- o cadastro de pessoas físicas e jurídicas, com sede no município, inclusive as empresas e entidades públicas da administração indireta, cujas atividades sejam modificadoras do meio ambiente;
- V- o cadastro técnico federal de pessoas físicas e jurídicas que se dediquem à prestação de serviços de consultoria sobre questões ambientais;
- VI- o cadastro de pessoas físicas e jurídicas que cometeram infrações às normas ambientais, incluindo as penalidades a elas aplicadas, no âmbito municipal;
- VII- dados de qualidade, monitoramento, controle e planejamento ambiental;
- VIII- dados e informações técnicas, bibliográficas, literárias, jornalísticas e outras de relevância para os objetivos do SISMINA;
- IX- dados e informações ambientais dos governos federal e estadual referentes ao município de Mendes e
- X- outras informações pertinentes.

Artigo 82º - O banco de dados ambientais, criado e mantido pela SMAMA, atuará como instrumento de coleta e armazenamento de:

- I- dados e informações de origem multidisciplinar e de interesse ambiental, para uso do poder público e da sociedade;
- II- dados de qualidade ambiental, de bacia hidrográfica, de bacia aérea, hidrometeorológicos, de faixa marginal de proteção ao corpo d'água (FMP) e outros pertinentes;
- III- dados de licenciamento ambiental, de penalidades aplicadas, de recursos deferidos e indeferidos, de termo de acordo ambiental (TAC), de estudo de impacto ambiental (EIA) e respectivo relatório de impacto ambiental (RIMA) e outros pertinentes;
- IV- legislação ambiental, resolução do CONSEMMA, resolução CONAMA, deliberação da Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

V- resultados de pesquisas e estudos realizados pelas universidades, órgãos públicos e empresas no município ou de interesse municipal.

SEÇÃO XII

DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Artigo 83º - A avaliação ambiental estratégica é o processo formal, sistemático e compreensivo da avaliação ambiental dos efeitos de uma política, plano ou programa e suas alternativas.

Artigo 84º - As políticas, planos e programas municipais setoriais deverão ser submetidos à avaliação ambiental estratégica, sob a coordenação da SMAMA.

SEÇÃO XIII

DA COBERTURA VEGETAL URBANA

Artigo 85º - Entende-se como cobertura vegetal urbana a toda forma de vegetação existente no tecido urbano e periurbano, com enfoque principal para as seguintes situações:

- I- árvores isoladas situadas nos espaços públicos;
- II- árvores isoladas situadas nos espaços privados;
- III- agrupamentos de árvores que formem bosques de qualquer tipo, situados nos espaços públicos;
- IV- agrupamentos de árvores que formem bosques de qualquer tipo, situados nos espaços privados;
- V- praças públicas ou privadas, quaisquer que sejam sua cobertura vegetal;
- VI- parques públicos ou privados, quaisquer que sejam sua cobertura vegetal;
- VII- demais tipos de vegetação que tenham função estética ou ecológica no tecido urbano ou periurbano.

Artigo 86º - A SMAMA definirá as atribuições para execução, acompanhamento, fiscalização e infrações relativas à cobertura vegetal urbana de Mendes, além do previsto neste Código.

Artigo 87º - A SMAMA promoverá a adequação da vegetação dos espaços públicos já existentes, como já previsto em suas atribuições.

Artigo 88º - Os novos programas para cobertura vegetal dos espaços públicos deverão ocorrer com planejamentos específicos de implantação e manutenção elaborados por especialistas.

§ 1º - Toda nova construção só terá seu habite-se mediante o plantio de árvores na calçada, caso seja possível, com espécie e condição de plantio ditados pela SMAMA.

§ 2º - A SMAMA promoverá o cadastramento atualizado da cobertura vegetal pública e privada existentes e de interesse, utilizando-se da estrutura do SISMINA.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 89º - Os planos para a adequação das árvores já existentes bem como para novos plantios deverão ser apreciados pelo CONSEMMA.

Artigo 90º - A remoção de qualquer árvore no âmbito municipal deverá ter a autorização a SMAMA.

Artigo 91º - Para cada árvore cortada, deverão ser plantadas dez árvores novas sendo, pelo menos 50% deste número arvores da mesma espécie, se nativas da região.

Artigo 92º - A SMAMA estabelecerá um plano de implantação e manejo para praças e demais espaços públicos e privados com cobertura vegetal, levando em conta o zoneamento e os índices de qualidade de vida setoriais.

Parágrafo Único - Os projetos deverão ser executados por especialistas levando-se em conta as necessidades da população local e não os aspectos meramente estéticos.

Artigo 93º - As solicitações para permissão de cortes de árvores deveram ser feitas na SMAMA, e o solicitante deverá apresentar xerox e original dos seguintes documentos: RG e CPF próprios, comprovante de residência atualizado, título de propriedade da área e IPTU do ultimo exercício quitado, não possuir dívida ativa no município.

§ 1º - nos casos de impossibilidade do proprietário solicitar o corte, a solicitação poderá ser feita através de procuração emitida pelo proprietário.

§ 2º - em casos de residência alugada o proprietário do imóvel fará a solicitação, ou enviara procuração permitindo o corte.

§ 3º - nos casos de procuração, os documentos listados no “caput” deste artigo, terão de ser apresentados do procurador e do proprietário.

§ 4º - junto à procuração deverá constar carta assinada pelo proprietário solicitando formalmente o corte.

Artigo 94º - Após a realização da solicitação de corte de árvores os técnicos da SMAMA irão avaliar a possibilidade de corte, emitindo parecer a favor ou contrario ao corte.

Artigo 95º - Os cortes permitidos pela SMAMA, não a obrigam de realizar os serviços de corte ou poda das arvores solicitadas, devendo o corte ser realizado pelo solicitante.

§ 1º - em casos de comprovada impossibilidade do proprietário realizar o corte, nos com apresentação de atestado de carência emitidos pelo órgão responsável, a SMAMA poderá realizar o serviço de poda/corte.

Artigo 96º - nos casos em que haja risco a vida e ao patrimônio, com laudo emitido pela Coordenação Municipal de Defesa Civil, a SMAMA, em casos de impossibilidade de realização da poda/corte pelo proprietário, poderá realizar o serviço.

§ 1º - excetua-se deste artigo os casos de poda/corte, a serem realizados pela SMAMA, sobre redes de energia ou energizadas, fios e outros dispositivos que possam oferecer risco ao operador da SMAMA, cabendo o serviço a concessionária de energia local.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 97º - Munido do parecer de nada a opor ao corte, emitido pela SMAMA, o solicitante deverá recolher GRM de realização de corte na Secretaria de Fazenda do Município.

§ 1º - A taxa cobrada para prestação do serviço de corte pela SMAMA é de 25 UFM's por árvore.

Artigo 98º - O comprovante de pagamento do Guia de Recolhimento Municipal (GRM), deverá ser apresentada do à SMAMA, para agendamento do corte.

Artigo 99º - Os valores recolhidos através da GRM emitida para corte de arvores serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Artigo 100º - os casos omissos serão avaliados pela SMAMA e pelo CONSEMA no prazo de 30 dias a partir de sua solicitação

SEÇÃO XIV

DA ANÁLISE DE RISCO

Artigo 101º - A análise de risco ambiental é um instrumento para a gestão ambiental que auxilia na tomada de decisões tanto em relação a novos empreendimentos como na elaboração de medidas mitigadoras de riscos potenciais ao meio ambiente e a população exposta.

Parágrafo único - O relatório de risco ambiental será elaborado, no mínimo, a cada cinco anos, ficando a disposição dos interessados na SMAMA.

Artigo 102º - O relatório de análise de risco ambiental conterà, obrigatoriamente:

- I- levantamento de dados básicos de saúde da população;
- II- levantamento das características toxicológicas dos poluentes de impacto local;
- III- levantamento dos empreendimentos que podem provocar situação de risco, indicando as áreas críticas e as principais fontes;
- IV- avaliação da poluição do ar, indicando as áreas críticas e as principais fontes de emissão;
- V- avaliação da poluição sonora, indicando as áreas críticas e as principais fontes de emissão;
- VI- avaliação da poluição do solo, indicando as áreas críticas e as principais fontes de poluição;
- VII- avaliação da poluição da água superficial e subterrânea, indicando as áreas críticas e as principais fontes de poluição;
- VIII- levantamento hidrogeológico dentro dos limites municipais;
- IX- todos os dados básicos para a elaboração do Relatório da Análise de Risco devem estar em base georreferenciada;
- X- e demais informações pertinentes.

§ 1º - O relatório de análise de risco será baseado nas informações disponíveis nos diversos órgãos da administração direta e indireta do Município, do Estado e da União; em inspeções de campo, análises da água, do ar e do solo e no material contido no Banco de Dados Ambientais do Município e



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 2º - A SMAMA, enquanto não estiver devidamente aparelhada para as inspeções técnicas e análises necessárias para a elaboração do relatório da análise de risco ambiental, poderá firmar convênios com outros órgãos e entidades para sua realização.

Artigo 103º - Os relatórios de análise de risco ambiental servirão de base de informação para os planos de contingência.

SEÇÃO XV

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Artigo 104º – Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Artigo 105º - A educação ambiental prevê a atuação formal e informal, dentro e fora dos estabelecimentos de ensino, com as comunidades e toda a população do município, num processo permanente e participativo, de explicitação de valores, instrução sobre problemas específicos relacionados com a gestão do meio ambiente, formação de conceitos e aquisição de competências que resultem no planejamento, preservação, defesa e melhoria do meio ambiente.

Artigo 106º - A educação ambiental, em todos os níveis de ensino da rede municipal, e a conscientização pública para a preservação e conservação do meio ambiente, são instrumentos essenciais e imprescindíveis para a garantir a sadia qualidade de vida da população.

Artigo 107º - A SMAMA coordenará programas de educação ambiental, na rede escolar municipal e na sociedade, em conjunto com outros órgãos e entidades responsáveis do município, devendo:

- I- apoiar ações voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e informal;
- II- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal;
- III- fornecer suporte técnico e conceitual nos projetos ou estudos interdisciplinares das escolas da rede municipal voltados para a questão ambiental;
- IV- articular-se com entidades privadas e não governamentais para o desenvolvimento de ações educativas na área ambiental no Município, incluindo a formação e capacitação de recursos humanos e
- V- desenvolver ações de educação ambiental junto à população do Município.

SEÇÃO XVI

DOS MECANISMOS DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS AMBIENTAIS

Artigo 108º - O Poder Público Municipal estimulará e incentivará ações, atividades, procedimentos e empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem a proteção, manutenção e ampliação da área verde



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

urbana, recuperação do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, mediante concessão de vantagens fiscais, mecanismos e procedimentos compensatórios, apoio técnico, científico e operacional.

Artigo 109º - Ao município compete estimular e apoiar pesquisas com vistas a desenvolver e testar tecnologias que garantam a preservação e conservação do meio ambiente.

LIVRO II

PARTE ESPECIAL

TÍTULO I

DO CONTROLE AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DA QUALIDADE AMBIENTAL E DO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Artigo 110º - É vedado o lançamento nas águas, no ar ou no solo, de toda e qualquer forma de matéria ou energia, que cause comprovada poluição ou degradação ambiental.

Artigo 111º - Sujeitam-se ao disposto neste Código todas as atividades, empreendimentos, processos, operações, equipamentos móveis ou imóveis, meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possam causar poluição ou degradação do meio ambiente.

Artigo 112º - O Poder Executivo, através da SMAMA, tem o dever de determinar medidas de emergência a fim de evitar episódios críticos de poluição ou degradação do meio ambiente ou impedir sua continuidade, em casos de grave ou iminente risco para a saúde pública e o meio ambiente, observadas as normas ambientais e correlatas.

Parágrafo único - Em caso de episódio crítico e durante o período em que esse estiver em curso poderá ser determinada a redução ou paralisação de quaisquer atividades nas áreas abrangidas pela ocorrência, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Artigo 113º - O Município poderá estabelecer padrões de qualidade ambiental e de lançamento de poluentes mais restritivos do que os fixados pelas legislações federal e estadual, conforme as necessidades locais.

Artigo 114º - As revisões periódicas dos critérios e padrões de lançamentos de efluentes e de emissões poderão conter novos padrões, bem como substâncias ou parâmetros não incluídos anteriormente no ato normativo.

Artigo 115º - Fica proibido:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I- a introdução no meio ambiente de substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas e teratogênicas, além dos limites e das condições permitidas pelas legislações e regulamentos dos órgãos de controle ambiental e correlatos.

CAPÍTULO II

DO SOLO

Artigo 116º - A proteção do solo no Município visa:

- I- garantir o uso racional do solo urbano observadas as diretrizes ambientais contidas neste Código, na Lei Orgânica, no Plano Diretor Urbano e demais legislações municipais;
- II- garantir a utilização do solo cultivável pelo planejamento e pelo desenvolvimento, incentivo e disseminação de tecnologias de cultivo e metodologias de manejo;
- III- controlar a erosão, a contenção de encostas e o reflorestamento das áreas degradadas.

SEÇÃO I

DOS RECURSOS MINERAIS

Artigo 117º – Caberá a SMAMA registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais no território municipal, respeitadas as legislações federal e estadual.

Artigo 118º - SMAMA atuará, supletivamente, no acompanhamento da recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de exploração de recursos minerais, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão estadual de meio ambiente e demais órgãos federais e estaduais.

CAPÍTULO III

DO AR

Artigo 119º - Na implementação de programa municipal de gestão da qualidade do ar deverão ser observadas as diretrizes:

- I- adoção das melhores tecnologias de processo industrial e de controle de emissão;
- II- melhoria na qualidade ou substituição dos combustíveis e otimização da eficiência do balanço energético;
- III- proibição de implantação ou expansão de atividades que possam resultar em violação dos padrões de qualidade do ar estabelecidos.

Artigo 120º - A SMAMA poderá, supletivamente, implantar e operar uma rede municipal de monitoramento da qualidade do ar.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 121º - As atividades licenciadas deverão apresentar relatórios periódicos de monitoragem das emissões das fontes de poluição do ar, e de qualidade do ar, nos prazos determinados pela SMAMA.

§ 1º - Os métodos de amostragem e análise de poluentes do ar utilizados deverão ser baseados em metodologias aprovadas nas legislações federal, estadual e municipal ou internacional, se for o caso.

§ 2º - Os técnicos da SMAMA terão acesso a todas as fases da amostragem e análise de poluentes do ar, incluindo procedimentos laboratoriais.

Artigo 122º - Fica proibido:

- I- a queima ao ar livre de materiais e resíduos que comprometam de alguma forma o meio ambiente e uma sadia qualidade de vida e
- II- atividades e processos produtivos que emitam odores que possam criar incômodo e prejuízo à população.

CAPÍTULO IV

DOS RECURSOS HIDRICOS

Artigo 123º - Na implementação de programa municipal de gestão de recursos hídricos deverão ser observadas as diretrizes:

- I- a articulação do planejamento de uso e preservação dos recursos hídricos com os congêneres nacional e estadual;
- II- a adoção da região ou bacia ou sub-bacia hidrográfica como unidade básica de gestão de recursos hídricos;
- III- a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade, e das características ecológicas dos ecossistemas;
- IV- o controle das cheias, a prevenção das inundações, a drenagem e a utilização correta das várzeas;
- V- a proteção das áreas de recarga dos aquíferos, contra a poluição e super exploração;
- VI- a fiscalização da extração mineral nos corpos hídricos e nascentes, supletivamente as ações federal e estadual;
- VII- o controle dos processos erosivos que resultem no transporte de sólidos, no assoreamento dos corpos d'água e da rede pública de drenagem;
- VIII- a fiscalização, em articulação com o órgão estadual competente, do uso adequado das áreas marginais aos rios e lagoas e
- IX- a articulação, com o órgão estadual de meio ambiente, do controle da poluição dos corpos hídricos.

Artigo 124º - As diretrizes da gestão de recursos hídricos aplicam-se aos lançamentos de quaisquer efluentes líquidos, provenientes de atividades modificadoras do meio ambiente instaladas no município, em águas, superficiais ou subterrâneas, diretamente ou através de quaisquer meios de lançamento, incluindo redes de coleta e emissários.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 125º - Os lançamentos de efluentes líquidos não poderão conferir aos corpos receptores características em desacordo com os critérios e padrões de qualidade de água estabelecidos nas legislações federal, estadual e municipal.

Artigo 126º - A captação de água, interior, superficial ou subterrânea, deverá atender às legislações federal e estadual.

Artigo 127º - As atividades licenciadas deverão apresentar relatórios periódicos de monitoragem dos efluentes líquidos, nos prazos determinados pela SMAMA.

§ 1º - Os métodos de coleta e análise de efluentes líquidos utilizados deverão ser baseados em metodologias aprovadas nas legislações federal, estadual e municipal ou internacional, se for o caso.

§ 2º - Os técnicos da SMAMA terão acesso a todas as fases da coleta e análise de efluentes líquidos, incluindo procedimentos laboratoriais.

Artigo 128º - A SMAMA deverá participar, em conjunto com o órgão estadual de meio ambiente, do estudo sobre a classificação das águas e o enquadramento dos corpos d'água das bacias hidrográficas em seu território.

Artigo 129º - A SMAMA deverá participar, juntamente com o órgão estadual competente, nos procedimentos para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos.

Artigo 130º - A SMAMA deverá participar, juntamente com os órgãos estaduais competentes, da criação dos Comitês de Bacia Hidrográfica e dos consórcios e das associações intermunicipais de bacias hidrográficas, que incluam o município de Mendes.

Artigo 131º - Fica proibido:

- I- o lançamento, direto ou indireto em corpos d'água de qualquer efluente líquido em desacordo com o estabelecido nas legislações federal, estadual e municipal e
- II- o lançamento de poluentes nos mananciais sub-superficiais.

CAPÍTULO V

DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Artigo 132º - Os serviços de abastecimento de água e coleta, tratamento e disposição final de esgotos, operados por órgãos e entidades de qualquer natureza, estão sujeitos ao controle da SMAMA, supletivamente às exigências de outros órgãos competentes.

Artigo 133º - Os lançamentos finais dos sistemas públicos e particulares de coleta de esgotos sanitários deverão ser precedidos, no mínimo, de tratamento primário completo, na forma da lei.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 134º - Todos os empreendimentos de sistemas de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário urbano e rural deverão se submeter ao licenciamento ambiental no cumprimento das determinações das legislações federal, estadual e municipal e seus regulamentos.

Artigo 135º - Os órgãos e concessionárias responsáveis pela operação do sistema de abastecimento público de água deverão adotar as normas e o padrão de potabilidade estabelecidos pelas legislações federal e estadual.

Artigo 136º - Os órgãos e concessionárias a que se refere o Artigo anterior estão obrigados a adotar as medidas técnicas corretivas destinadas a sanar as falhas que impliquem inobservância das normas e do padrão de potabilidade da água.

Artigo 137º - A SMAMA manterá público o registro permanente de informações sobre a qualidade da água dos sistemas de abastecimento.

Artigo 138º - É obrigatória a existência de instalações sanitárias adequadas nas edificações e sua ligação à rede pública coletora para esgoto.

Parágrafo Único. Quando não existir rede coletora de esgotos, as medidas adequadas ficam sujeitas à aprovação da SMAMA, sem prejuízo das de outros órgãos, que fiscalizará a sua execução e manutenção.

Artigo 139º - Fica proibido:

- I- o lançamento de esgotos “in natura” no corpo receptor ou na rede de drenagem de águas pluviais e
- II- o lançamento de esgotos “in natura” nos mananciais sub-superficiais.

CAPITULO VI

DA DRENAGEM URBANA

Artigo 140º - O programa municipal de drenagem urbana deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob a coordenação da SMAMA.

Artigo 141º - Todos os empreendimentos de drenagem urbana, micro e macro-drenagem, deverão ser submetidos ao licenciamento ambiental no cumprimento das legislações federal, estadual e municipal e seus regulamentos.

CAPÍTULO VII

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Artigo 142º - A coleta, transporte, tratamento e disposição final do lixo urbano de qualquer espécie ou natureza, processar-se-á em condições que não tragam malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público ou ao meio ambiente.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 143º - Fica proibido:

- I- a deposição indiscriminada de lixo em áreas urbanas ou agrícolas;
- II- a queima e a disposição final de lixo a céu aberto;
- III- a utilização de lixo "in natura" para alimentação de animais e adubação orgânica;
- IV- o lançamento de lixo em água de superfície, sistemas de drenagem de águas pluviais, poços, e áreas erodidas;
- V- o assoreamento de fundo de vale através da colocação de lixo, entulhos e outros materiais.

Artigo 144º - A SMAMA poderá estabelecer zonas urbanas, onde a seleção do lixo deverá ser efetuada em nível domiciliar, para posterior coleta seletiva.

Artigo 145º - É obrigatório a coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, sempre obedecidas as legislações federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO VIII

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS

Artigo 146º – O programa municipal de gestão de resíduos perigosos deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob coordenação da SMAMA.

Artigo 147º - A SMAMA proporá e o CONSEMMA estabelecerá diretrizes e normas técnicas de armazenagem, transporte, coleta e destinação final de resíduos perigosos; organizará a relação de substâncias, produtos, resíduos perigosos proibidos de uso e destinação final no Município.

CAPÍTULO IX

AGROTÓXICOS, COMPONENTES E AFINS

Artigo 148º – A SMAMA poderá atuar, na forma da lei, supletivamente às ações de fiscalização da União e do Governo Estadual, no uso e armazenamento dos agrotóxicos, componentes e afins.

Artigo 149º - A SMAMA deverá atuar, supletivamente, às ações da União e do Governo Estadual, na promoção de ações educativas quanto ao uso de agrotóxicos.

CAPÍTULO X

DA FAUNA E DA FLORA



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 150º – Proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e raras, vedadas as praticas que submetam os animais a crueldade, por ação direta do homem sobre os mesmos.

Artigo 151º – Estimular e promover reflorestamento em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos.

Artigo 152º – É proibida a comercialização de espécies da fauna silvestre e de produtos dela derivados.

Artigo 153º - É proibida a comercialização de espécies da flora nativa e de produtos dela derivados.

Artigo 154º – Após autorização do IBAMA, a SMAMA poderá conceder autorizações especiais para entidades científicas e de pesquisa para a realização de projetos de pesquisa da flora nativa e da fauna silvestre.

Parágrafo único – A SMAMA disponibilizará, para consulta pública, os relatórios finais dos projetos autorizados de pesquisa da flora e da fauna.

Artigo 155º – A SMAMA fiscalizará, supletivamente, o licenciamento ambiental de criadouros de espécies da fauna silvestre e de viveiros de espécies da flora nativa, inclusive os de fins comerciais.

Artigo 156º – A SMAMA fiscalizará, em conjunto com outros órgãos públicos, o comércio ilegal de espécies da fauna silvestre e da flora nativa.

CAPÍTULO XI

DO TRANSPORTE

Artigo 157º - O Programa municipal de transporte público deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob coordenação da SMAMA.

Artigo 158º- O Programa municipal de planejamento de transporte deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob coordenação da SMAMA.

Artigo 159º - O Município manterá permanente fiscalização e controle sobre os veículos, que só poderão trafegar com equipamentos antipoluentes, que eliminem ou diminuam ao máximo os impactos ambientais da queima de combustíveis, na forma da lei.

Artigo 160º – Promover a conscientização da população com relação à questão da poluição do ar por veículos automotores, conforme institui, em caráter nacional, o Programa Nacional de Veículos Automotores (PROCONVE).

CAPÍTULO XII

DA EMISSÃO DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 161º - O controle da emissão de ruídos no Município visa garantir o sossego e bem-estar público, evitando sua perturbação por emissões excessivas ou incômodas de sons de qualquer natureza ou que contrariem os níveis máximos fixados em lei ou regulamento.

Artigo 162º - A SMAMA estabelecerá o programa municipal de controle dos ruídos urbanos e fiscalizar e controlar as fontes de poluição sonora.

Artigo 163º - Fica proibida a utilização ou funcionamento de qualquer instrumento ou equipamento fixo ou móvel, que produza, reproduza ou amplifique o som, no período diurno ou noturno, de modo que crie ruído além do limite real da propriedade ou dentro de uma zona sensível a ruídos, observado o disposto nas legislações federal, estadual e municipal.

Parágrafo único - Os níveis máximos de som nos períodos diurno e noturno serão fixados pela SMAMA, em regulamento.

CAPÍTULO XIII

DA POLUIÇÃO ESTÉTICA

Artigo 164º - É considerada poluição estética qualquer limitação à visualização pública de monumento natural e de atributo cênico do meio ambiente natural ou construído.

Artigo 165º - A exploração ou utilização de veículos de divulgação, presentes na paisagem urbana e visíveis dos logradouros públicos, só poderá ser promovida, por pessoas físicas ou jurídicas, desde que autorizadas pela SMAMA.

Parágrafo único - Todas as atividades que industrializem, fabriquem ou comercializem veículos de divulgação ou seus espaços, devem ser cadastradas na SMAMA.

Artigo 166º - São considerados anúncios quaisquer indicações executadas sobre veículos de divulgação presentes na paisagem urbana, visíveis dos logradouros públicos, cuja finalidade seja a de promover estabelecimentos comerciais, industriais ou profissionais, empresas, produtos de quaisquer espécies, idéias, pessoas ou coisas, classificando-se em:

- I- anúncio indicativo: indica ou identifica estabelecimentos, propriedades ou serviços;
- II- anúncio promocional: promove estabelecimentos, empresas, produtos, marcas, pessoas e idéias;
- III- anúncio institucional: transmite informações do poder público, organismos culturais, entidades representativas da sociedade civil, entidades beneficentes e similares, sem finalidade comercial;
- IV- anúncio orientador: transmite mensagens de orientações, tais como de tráfego ou de alerta;
- V- anúncio misto: é aquele que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.

CAPÍTULO XIV



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TELECOMUNICAÇÕES

Artigo 167º - A SMAMA atuará, supletivamente às ações da União, no que se refere à exposição da população a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação das estações de radiocomunicações devendo ser observados a legislação federal e os regulamentos da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

CAPÍTULO XV

DAS ATIVIDADES PERIGOSAS

Artigo 168º – São consideradas atividades perigosas aquelas que implicam no emprego e na manipulação de produtos ou substâncias com características de corrosividade, inflamabilidade, reatividade ou toxicidade, conforme definidas em normas técnicas.

Artigo 169º - A SMAMA controlará e fiscalizará a manipulação, produção, estocagem, transporte, comercialização e utilização de produtos ou substâncias perigosas.

SEÇÃO I

DO TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS

Artigo 170º - As operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas, no território do Município, devem atender às legislações federal, estadual e municipal.

Artigo 171º - São consideradas cargas perigosas, para os efeitos deste Código, aquelas constituídas por produtos ou substâncias efetiva ou potencialmente nocivas à população, aos bens e ao meio ambiente, assim definidas e classificadas pelo CONAMA, Ministério dos Transportes, Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) e demais legislações aplicáveis.

CAPÍTULO XVI

DO TURISMO

Artigo 172º – O Programa de Estímulo ao Turismo Ecológico deverá ser, previamente, submetido à avaliação ambiental estratégica, sob coordenação da SMAMA.

Artigo 173º - A SMAMA deverá participar, em conjunto com os outros órgãos municipais responsáveis, das atividades de promoção do investimento privado no setor turístico.

TÍTULO II



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Artigo 174º - A SMAMA é o órgão competente do Poder Executivo Municipal para o exercício do poder de polícia.

Artigo 175º - A fiscalização do cumprimento das disposições deste Código e das normas dele decorrentes será realizada por servidores públicos designados especialmente para esta função.

Artigo 176º - A SMAMA poderá solicitar a força policial sempre que necessário para exercer a ação fiscalizadora.

CAPÍTULO II

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS PENALIDADES

Artigo 177º - Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão dolosa ou culposa que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Parágrafo único - As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, observadas as disposições desta lei.

Artigo 178º - As infrações administrativas serão punidas como as seguintes sanções, observadas as circunstâncias atenuantes e agravantes:

- I- advertência;
- II- multa simples;
- III- multa diária;
- IV- apreensão;
- V- destruição ou inutilização do produto;
- VI- suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII- embargo de obra ou atividade;
- VIII- suspensão parcial ou total das atividades;
- IX- interdição do estabelecimento;
- X- restritiva de direitos.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º - A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo às demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º - A multa simples será aplicada sempre que o agente, por culpa ou dolo:

I- advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinado pela autoridade ambiental competente e

II- notificado, deixar de atender às determinações da autoridade ambiental competente.

§ 4º - A multa simples poderá ser convertida em prestação de serviços de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo, até cessar a ação degradadora ou até celebração de termo de compromisso com o órgão municipal, visando à reparação do dano causado.

§ 6º - A apreensão e a destruição ou inutilização, referidas nos incisos IV e V do “caput”, obedecerão ao seguinte:

I- os animais serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, desde que fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados;

II- tratando-se de produtos perecíveis ou madeira, serão os mesmos avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares e outras com fim beneficentes;

III- os produtos e subprodutos da fauna, não perecíveis, serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais e

IV- os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização através da reciclagem, e observados, no que couber, o princípio de licitação.

§ 7º - As sanções indicadas nos incisos VI a X serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º - As sanções restritivas de direito são:

I- perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

II- perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

III- proibição de contratação com a Administração Pública pelo período de até três anos;

IV- suspensão de registro, licença, permissão ou autorização;

V- cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização.

§ 9º - As penalidades previstas nos incisos VIII e IX do “caput” deste artigo serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, por proposta fundamentada do CONSEMMA, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 10º – Independente da aplicação de quaisquer sanções, o infrator será obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais por ele causados.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 11º – A aplicação de quaisquer das sanções previstas nesta lei deverá prever a obrigatoriedade do infrator recuperar o meio ambiente e descontaminar a área ou ecossistema degradado, custeando estas ações reparadoras com seus próprios recursos.

Artigo 179º - No exercício da ação fiscalizadora, observado o disposto no Artigo 5º, XI, da Constituição Federal, ficam asseguradas às autoridades ambientais a entrada e a permanência em estabelecimentos públicos ou privados, competindo-lhes obter informações relativas a projetos, instalações, dependências e demais unidades do estabelecimento sob inspeção, respeitando o sigilo industrial.

Parágrafo único – O agente de fiscalização requisitará o emprego de força policial, sempre que for necessário, para garantir o exercício de sua função.

Artigo 180º - Os valores arrecadados com a venda dos bens de que trata o inciso IV do § 6º do Artigo 178º e o pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA).

Parágrafo único – A multa deverá ser recolhida pelo infrator no prazo de trinta dias da intimação do auto de infração, ressalvado o disposto nos artigos 208º e 209º, do “caput”, desta Lei.

Artigo 181º - A multa, sempre que possível, terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto jurídico lesado.

Artigo 182º - Os valores das multas de que trata este Capítulo serão fixados no Livro II, Título II, Capítulo III desta lei e corrigidos periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente, sendo o mínimo de 32 UFM's e o máximo de 28.160.000,00 UFM's.

Artigo 183º - O descumprimento de qualquer preceito estabelecido na legislação de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para os quais não haja cominação específica, será apenado com multa com o valor de 281,92 UFM's a 282.087,76 Unidades Fiscais, corrigido periodicamente, com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

SEÇÃO II

DA IMPOSIÇÃO E GRADAÇÃO DA SANÇÃO

Artigo 184º - Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

- I- a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde pública e o meio ambiente;
- II- os antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
- III- a situação econômica do infrator.

Artigo 185º - São circunstâncias que sempre atenuam a penalidade:

- I- o baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- II- a reparação espontânea do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada;
- III- a comunicação prévia pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental;
- IV- a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental;
- V- ter o infrator promovido ou estar promovendo programas de educação ambiental em conformidade com o programa municipal de educação ambiental;
- VI- ter o infrator implementado, ou estar implementando, planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando à melhoria contínua e o aprimoramento ambiental, segundo diretrizes formuladas por entidades certificadoras reconhecidas no Brasil.

Artigo 186º – São circunstâncias que sempre agravam a penalidade, quando não constituem ou qualificam a infração:

- I- reincidência nas infrações de natureza ambiental;
- II- ausência de comunicação, pelo infrator, do perigo iminente de degradação ambiental ou de sua ocorrência à autoridade ambiental;
- III- ter o agente cometido a infração:
 - a) para obter vantagem pecuniária ou outro motivo torpe;
 - b) coagindo outrem para a execução material da infração;
 - c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente;
 - d) causando danos à propriedade alheia;
 - e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso;
 - f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
 - g) em período de defeso à fauna;
 - h) em domingos ou feriados;
 - i) à noite;
 - j) em épocas de secas ou inundações;
 - k) no interior de espaço territorial especialmente protegido;
 - l) com o emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais;
 - m) mediante fraude ou abuso de confiança;
 - n) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental;
 - o) no interesse de pessoa jurídica mantida, total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais;
 - p) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes;
 - q) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
- IV – ter o infrator iniciado obra ou atividade em desrespeito às determinações da licença ambiental.

§ 1º - A ocorrência da circunstância agravante, prevista no inciso II deste Artigo, implicará imposição de multa, no mínimo, equivalente a um terço do valor máximo previsto para a infração.

§ 2º - A imposição de multa, na forma prevista no parágrafo anterior, poderá ser atenuada, nos casos de infração cometida por pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, que não tenha atuado com dolo e que não seja reincidente na prática de infrações administrativas.

CAPÍTULO III

SEÇÃO I



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL

Artigo 187º– São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os servidores dos órgãos ambientais estaduais, designados para tal fim, nos termos da legislação pertinente.

§ 1º - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, observado o processo administrativo previsto nesta lei, sob pena de co-responsabilidade.

§ 2º - Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá provocar a atuação das autoridades responsáveis pelo controle e fiscalização ambientais, para efeito do exercício de seu poder de polícia administrativa.

Artigo 188º – O processo administrativo de apuração e punição por infrações à legislação ambiental terá início com a lavratura do auto de constatação de infração ambiental por determinação de autoridade competente.

Parágrafo único – O auto de constatação conterá:

- I- a identificação do interessado;
- II- o local, a data e a hora da infração;
- III- a descrição da infração ou infrações e a menção do(s) dispositivo(s) legal(s) transgredidos;
- IV- a(s) penalidade(s) a que está sujeito o infrator e o(s) respectivo(s) preceito(s) legal(s) que autoriza a sua imposição; e
- V- assinatura da autoridade responsável.

Artigo 189º – O auto de infração será lavrado com base no auto de constatação e nos demais elementos do processo, pelo Conselho Municipal de Política Ambiental e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente.

Parágrafo único – O auto de infração, além das informações do auto de constatação, conterá:

- I- o valor e o prazo para o recolhimento da multa;
- II- o prazo para interposição de recurso;
- III- todas as provas, informações e dados hábeis à adequada instrução do processo, necessários à tomada de decisão, trazidos pela administração e/ou pelo interessado.

SEÇÃO II

DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS

Artigo 190º – O infrator será intimado da lavratura do auto de infração, para ciência de decisão ou efetivação de diligência:

- I- pessoalmente, por ciência no processo;
- II- por via postal, com aviso de recebimento, ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

§ 1º - A intimação deverá conter:

- I- identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
- II- finalidade da intimação;
- III- data, hora e local em que deve comparecer;
- IV- se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
- V- informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;
- VI- indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.

§ 2º - A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento.

§ 3º - A intimação será considerada efetivada caso o aviso de recebimento seja assinado por empregado ou preposto do infrator, ressalvados os casos em que este provar que os signatários não tinham condições de compreender a natureza da intimação ou agiram com dolo ou má fé.

§ 4º - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação será efetuada por edital, publicado no Boletim Oficial do Município de Mendes, com prazo de vinte dias.

§ 5º - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Artigo 191º – O prazo para pagamento da multa é de trinta dias, a contar da intimação do auto de infração ou do termo final fixado no Edital, conforme o caso.

SEÇÃO III

DA INSTRUÇÃO

Artigo 192º – São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos.

Artigo 193º – Quando necessária à instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes e de entidades da sociedade civil e da comunidade afetada, lavrando-se a respectiva ata, a ser juntada aos autos.

Parágrafo único – Designados dia, local e horário para a reunião aludida no “caput”, dela será intimada a defesa para, querendo, comparecer.

Artigo 194º – Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no Artigo 205º deste código.

Artigo 195º – Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 196º – O interessado poderá, na fase instrutora e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º - Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º - Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Artigo 197º – Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de dez dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Artigo 198º – Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.

Artigo 199º – Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado.

Artigo 200º – O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS

Artigo 201º – Das decisões tomadas pelo CONSEMMA, inclusive as que redundarem em aplicação de multa, poderá o infrator interpor recursos para o Secretário Municipal de Meio Ambiente e, no prazo de vinte dias contados da intimação, nos termos do Artigo 200º desta Lei.

Artigo 202º – O recurso terá efeito suspensivo relativamente ao pagamento das multas e, quanto às demais infrações, apenas devolutivo.

Parágrafo único – A autoridade que exercer o juízo de admissibilidade do recurso, se houver pedido do recorrente, poderá, fundamentadamente, conferir efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses em que a execução imediata da penalidade possa acarretar dano irreparável.

Artigo 203º – Caso a decisão do recurso mantenha a multa, integral ou parcialmente, o infrator terá o prazo de trinta dias para efetuar o pagamento, contados da data da publicação da decisão no Boletim Oficial do Município den Mendes.

Parágrafo único – Caso o pagamento não seja efetuado no prazo acima previsto, os autos serão imediatamente remetidos à Procuradoria Geral do Município para inscrição e cobrança do débito, cujo valor será acrescido de



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

dez por cento de multa moratória para pagamento administrativo na Procuradoria, e de vinte por cento para pagamento judicial.

Artigo 204º – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo exclui-se o dia do começo, incluindo-se o do vencimento.

Artigo 205º – Em qualquer fase do processo administrativo, ou antes, que este seja instaurado, os agentes de fiscalização do órgão ambiental municipal poderão impor, cautelarmente, as medidas previstas nos incisos IV, VI, VII, VIII e IX do Artigo 178º, quando constatarem a ocorrência ou a iminência de significativo risco à saúde da população ou de degradação ambiental de difícil reparação, mediante decisão devidamente fundamentada.

§ 1º - O agente fiscalizador intimará o responsável pela atividade determinando as medidas a serem adotadas.

§ 2º - A decisão produzirá efeito desde sua ciência pelo infrator e vigorará pelo prazo máximo de trinta dias.

§ 3º - Intimado o infrator da providência cautelar aludida, o agente fiscalizador, sob pena de infração disciplinar grave, comunicará o fato a seu superior imediato para que este dê ciência ao Conselho Municipal de Política Ambiental (CONSEMMA), que, fundamentadamente e em trinta dias, suspenderá ou ratificará a medida, ou, se for o caso, solicitará ao Secretário Municipal de Meio Ambiente que a mantenha por tempo que julgue necessário, conforme razões de interesse público expostas expressamente.

§ 4º - Se o CONSEMMA houver por bem suspender a medida, submeterá sua deliberação ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, que a homologará ou não.

§ 5º - Em vinte dias da ciência da decisão do CONSEMMA que mantiver a cautelar, o interessado poderá interpor recurso ao Secretário Municipal de Meio Ambiente, o qual deverá ser protocolizado na Secretaria daquele Conselho.

Artigo 206º – Aplicam-se, no que couber, as disposições relativas do processo administrativo, na forma da lei.

CAPÍTULO IV

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM ESPÉCIE E DAS PENALIDADES

SEÇÃO I

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FAUNA

Artigo 207º - Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Multa de 281,92 UFM's (Unidades Fiscais) por unidade com acréscimo por exemplar excedente de:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I- 2.820,48 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I do Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção-CITES e

II- 1.666,56 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

I- impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida;

II- modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural ou

III- vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

§ 2º - No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode a autoridade competente, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a multa.

§ 3º - No caso de guarda de espécime silvestre, pode a autoridade competente deixar de aplicar as sanções previstas nesta Lei, quando o agente espontaneamente entregar os animais ao órgão ambiental competente.

§ 4º- São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou em águas jurisdicionais brasileiras.

Artigo 208º - Introduzir espécime animal no Estado, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida pela autoridade competente:

Multa de 4.798,00 UFM`s, com acréscimo por exemplar excedente da autorização:

I- 112,96 UFM`s, por unidade;

II- 2.692,48 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES e

III- 1.666,56 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Artigo 209º - Coletar material zoológico para fins científicos sem licença especial expedida pela autoridade competente:

Multa de 112,96 UFM`s, com acréscimos por exemplar excedente de:

I- 28,16 UFM`s, por unidade;

II- 2.692,48 UFM`s por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES e

III- 1.666,56 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas:

- I- quem utilizar, para fins comerciais ou esportivos, as licenças especiais a que se refere este artigo e
- II- a instituição científica, oficial ou oficializada, que deixar de dar ciência ao órgão público competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior.

Artigo 210º - Praticar caça profissional no Município:

Multa de 2.692,48 UFM`s com acréscimo por exemplar excedente de:

- I- 281,92 UFM`s, por unidade;
- II- 5.640,64 UFM`s por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES e
- III- 2.692,48 UFM`s, por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do anexo II da CITES.

Artigo 211º - Comercializar produtos e objetos que impliquem a caça, perseguição, destruição ou apanha de espécimes da fauna silvestre:

Multa de 564,16 UFM`s, com acréscimo de 112,96 UFM`s, por exemplar excedente.

Artigo 212º - Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

Multa de 281,92 UFM`s a 1.128,00 UFM`s com acréscimo por exemplar excedente;

- I- 112,96 UFM`s por unidade;
- II- 5.640,64 UFM`s por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da CITES e
- III- 2.692,48 UFM`s por unidade de espécie constante da lista oficial de fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da CITES.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.

Artigo 213º - Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes e lagoas:

Multa de 2.692,48 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem:

- I- causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquíicultura de domínio público e
- II- explora campos naturais de invertebrados aquáticos, sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 214º - Praticar pesca profissional nos rios estaduais e municipais localizados no Município de Mendes, sem autorização do órgão competente:

Multa de 394,88 UF`s a 56.407,68 UF`s com acréscimo de 5,76 UF`s, por quilo do produto da pescaria.

Artigo 215º - Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Multa de 394,88 UFM`s a 56.407,68 UFM`s com acréscimo de R\$ 5,76 UFM`s, por quilo do produto da pescaria.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem:

- I- pescar espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;
- II- pescar quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos, técnicas e métodos não permitidos e
- III- transportar, comercializar, beneficiar ou industrializar espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.

Artigo 216º - Pescar com a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeitos semelhantes, ou substâncias tóxicas, ou ainda, por outro meio proibido pela autoridade competente:

Multa de 394,88 UFM`s a 56.407,68 UFM`s, com acréscimo de 5,76 UFM`s, por quilo do produto da pescaria.

Artigo 217º - É proibida a importação ou a exportação de quaisquer espécies aquáticas, em qualquer estágio de evolução, bem como a introdução de espécies nativa ou exótica em corpos hídricos, sem autorização do órgão ambiental competente:

Multa de 1.692,16 UFM`s a 28.302,84 UFM`s.

SEÇÃO II

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA A FLORA

Artigo 218º - Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-los com infringência das normas de proteção:

Multa de 846,08 UFM`s a 28.203,84 UFM`s, por hectare ou fração.

Artigo 219º - Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Multa de 846,08 UFM`s a 2.820,48 UFM`s, por hectare ou fração, ou 281,92 UFM`s, por metro cúbico.

Artigo 220º - Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o Artigo 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Multa de 112,96 UFM`s a 28.203,84 UFM`s.

Artigo 221º - Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de 846,08 UFM`s, por hectare ou fração queimada.

Artigo 222º - Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano:

Multa de 564,16 UFM`s a 5.640,64 UFM`s, por unidade.

Artigo 223º - Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais:

Multa simples de 846,08 UFM`s, por hectare ou fração.

Artigo 224º - Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada em ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

Multa de 281,92 UFM`s por metro cúbico.

Artigo 225º - Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até o final beneficiamento:

Multa Simples de 56,32 UFM`s a 281,92 UFM`s por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Artigo 226º - Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação:

Multa de 169,28 UFM`s por hectare ou fração.

Artigo 227º - Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos:

Multa de 281,92 UFM`s por árvore.

Artigo 228º - Coletar, transportar, ou comercializar plantas ornamentais nativas silvestres, sem a devida autorização do órgão ambiental:

Multa de R\$ 28,16 UFM`s a 281,92 UFM`s por unidade.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 229º - Comercializar motosserra ou utilizá-la em floresta ou demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade ambiental competente:

Multa simples de 281,62 UFM`s por unidade comercializada.

Artigo 230º - Ingressar em Unidades de Conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Multa de até 564,16 UFM`s.

Artigo 231º - Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas, objeto de especial preservação:

Multa de até 846,08 UFM`s, por hectare ou fração.

Artigo 232º - Explorar área de reserva legal, florestas e formação sucessoras de origem nativa, tanto de domínio público, quanto de domínio privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, manejo e reposição florestal:

Multa de 56,32 UFM`s a 169,28 UFM`s por hectare ou fração, ou por unidade, estêreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Artigo 233º - Desmatar, a corte raso, área de reserva legal:

Multa de até 846,08 UFM`s por hectare ou fração.

Artigo 234º - Fazer uso de fogo em área agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida:

Multa de 564,16 UFM`s, por hectare ou fração.

Artigo 235º - Cortar árvores no âmbito Municipal sem autorização da SMAMA.

Multa de 281,92 UFM`s por árvore.

SEÇÃO III

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS À POLUIÇÃO E A OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Artigo 236º - Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Multa de 564,16 UF`s a 28.203,772,00 UF`s, ou multa diária.

§ 1º - Incorre nas mesmas multas quem:

I- tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para ocupação humana;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- II- causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população;
- III- causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade;
- IV- lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos;
- V- deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.

§ 2º - As multas e demais penalidades de que trata este artigo serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração.

Artigo 237º - Executar pesquisa lavra ou extração de resíduos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença ou desacordo com a obtida:

Multa de 2.820,48 UFM`s a 564.075,50 UFM`s, por hectare ou fração.

Parágrafo único - Incorre nas mesmas multas quem deixar de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão ou determinação do órgão competente.

Artigo 238º - Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos:

Multa de 2.820,48 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

§ 1º - Incorre nas mesmas penas, quem abandona os produtos ou substâncias referidas no “caput”, ou utiliza em desacordo com as normas de segurança.

§ 2º - Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a multa é aumentada ao quádruplo.

Artigo 239º – Iniciar obras ou atividade, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território local, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de 2.820,48 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

Artigo 240º - Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora ou aos ecossistemas:

Multa de 2.820,48 UFM`s a 1.128.151,00 UFM`s.

Artigo 241º - Importar ou comercializar veículo automotor sem Licença para Uso da Configuração de Veículos ou Motor-LCVM expedida pela autoridade competente:

Multa de 564,16 UFM`s a 5.640.764,50 UFM`s e correção de todas as unidades de veículo ou motor que sofrerem alterações.



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 242º - Alterar ou promover a conversão de qualquer item em veículos ou motores novos ou usados, que provoque alterações nos limites e exigências ambientais previstas em lei:

Multa de 281,92 UFM`s a 5.640,64 UFM`s, por veículo, e correção da irregularidade.

SEÇÃO IV

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E O PATRIMÔNIO CULTURAL

Artigo 243º - Destruir, inutilizar ou deteriorar:

- I- bem especialmente protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial ou
- II- arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica, prédios históricos, ou similar protegido por lei, por ato administrativo ou por decisão judicial:

Multa de 5.640,64 UFM`s a 282.037,76 UFM`s.

Artigo 244º - Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de 5.640,64 UFM`s a 112.815,04 UFM`s.

Artigo 245º - Promover construção em solo não edificável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de 5.640,64 UFM`s a 56.407,68 UFM`s.

Artigo 246º - Pichar, grafitar ou por qualquer meio conspurcar monumento urbano, ou edificação pública ou privada:

Multa de 564,16 UFM`s a 28.203,84 UFM`s.

Parágrafo único - Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a multa é aumentada em dobro.

SEÇÃO V

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Artigo 247º - Deixar, o comerciante, de apresentar declaração de estoque e valores oriundos de comércio de animais silvestres:

Multa de 112,96 UFM`s por unidade em atraso.

Artigo 248º - Deixar de apresentar aos órgãos competentes as inovações concernentes aos dados fornecidos para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins:

Multa de 2.820,48 UFM`s a 56.407,68 UFM`s por produto.

Artigo 249º - Deixar de constar de propaganda comercial de agrotóxicos, seus componentes e afins em qualquer meio de comunicação, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente ou desatender os demais preceitos da legislação vigente:

Multa de até 2.820,48 UFM`s

Artigo 250º - Deixar o fabricante de cumprir os requisitos de garantia ao atendimento dos limites vigentes de emissão de poluentes atmosféricos e de ruído, durante os prazos e quilometragens previstos em normas específicas, bem como deixar de fornecer aos usuários todas as orientações sobre a correta utilização e manutenção de veículos ou motores:

Multa de 56.407,68 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

SEÇÃO VI

DAS INFRAÇÕES RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Artigo 251º - Dar início à instalação de qualquer atividade ou testar qualquer equipamento sem possuir licença de instalação, quando esta for exigível, salvo se a demora na obtenção de licença não puder ser atribuída ao empreendedor:

Multa de 112,96 UFM`s a 28.203,84 UFM`s, se o infrator for pessoa física, e de 225,60 UFM`s a 282.037,76 UFM`s, se o infrator for pessoa jurídica.

Artigo 252º - Instalar atividade ou testar qualquer equipamento em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de instalação:

Multa de 112,96 UFM`s a 45.126,08 UFM`s, se o infrator for pessoa física, e de 169,28 UFM`s a 451.260,48 UFM`s, se o infrator for pessoa jurídica.

Artigo 253º - Dar início ou prosseguir na operação de qualquer atividade sem possuir licença de operação, salvo se a demora na obtenção de licença não for atribuída ao empreendedor:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Multa de 112,96 UFM's a 50.766,72 UFM's, se o infrator for pessoa física, e de 225,60 UFM's a 564.075,50 UFM's, se o infrator for pessoa jurídica.

Artigo 254º - Dar prosseguimento a operação de qualquer atividade depois de vencido o prazo de validade da respectiva licença de operação, salvo se já tiver sido protocolizado o respectivo pedido de renovação de licença:

Multa de 112,96 UFM's a 56.407,68 UFM's, se o infrator for pessoa física, e de 169,28 UFM's a 282.037,76 UFM's, se o infrator for pessoa jurídica.

Artigo 255º - Operar atividade licenciada em desacordo com as condições ou restrições estabelecidas na respectiva licença de operação:

Multa de 112,96 UFM's a 50.766,72 UFM's, se o infrator for pessoa física, e de 169,28 UFM's a 1.128.151,00 UFM's, se o infrator for pessoa jurídica.

SEÇÃO VII

DAS OUTRAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS

Artigo 256º - Causar, por poluição da água, do ar ou do solo, incômodo ou danos materiais ou morais a terceiros:

Multa de 225,60 UFM's a 28.203,84 UFM's, se o infrator for pessoa física, e de 451,20 UFM's a 1.128.151,00 UFM's, se o infrator for pessoa jurídica.

Artigo 257º - Poluir o ar por emissão proveniente de fonte fixa ou móvel:

Multa de 564,16 UFM's a 56.407,68 UFM's.

Artigo 258º - Poluir o ar por queima de material de qualquer natureza ao ar livre:

Multa de 56,32 UFM's a 5.640,64 UFM's.

Artigo 259º - Poluir o ar por lançamento de resíduos gasosos ou de material particulado proveniente de fontes fixas ou móveis:

Multa de 564,16 UFM's a 282.037,76 UFM's.

Artigo 260º - Poluir o solo por lançamento de resíduos sólidos ou líquidos:

Multa de 564,16 UFM's a 282.037,76 UFM's.

Artigo 261º – Poluir, por qualquer forma ou meio, o solo ou corpos hídricos dificultando ou impedindo, ainda que temporariamente, o seu uso por terceiros:



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Multa de 564,16 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

Artigo 262º - Causar degradação ambiental que provoque erosão, deslizamento, desmoronamento ou modificação nas condições hidrográficas ou superficiais:

Multa de 564,16 UFM`s a 564.075,50 UFM`s.

Artigo 263º - Dispor, guardar ou ter em depósito, ou transportar resíduos sólidos em desconformidade com a regulamentação pertinente:

Multa de 564,16 UFM`s a 112.815,04 UFM`s.

Artigo 264º - Poluir a água ou o solo por vazamento de óleo ou outros hidrocarbonetos:

Multa de 564,16 UFM`s a 5.640.754,50 UFM`s.

Artigo 265º – Causar incômodo ou danos materiais à vizinhança com águas ou ar poluídos:

Multa de 281,92 UFM`s a 846,48 UFM`s.

Artigo 266º - Descumprir qualquer preceito estabelecido em leis estaduais de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, para as quais não haja cominação específica:

Multa de 28,16 UFM`s a 2.820,48 UFM`s.

Artigo 267º - Quando as infrações previstas nesta Seção resultarem ou puderem resultar em danos à saúde humana, provocarem mortandade de animais ou destruição significativa da flora, ou forem acompanhadas das circunstâncias previstas no Artigo 194º desta Lei, as multas poderão alcançar 28.203.772,00 UFM`s.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 268º - As multas aplicadas com base nesta Lei poderão ter a sua exigibilidade suspensa, mediante a celebração de termo de compromisso ou de ajuste ambiental, a exclusivo critério do Secretário Municipal de Meio Ambiente, obrigando-se o infrator à adoção de medidas específicas para fazer cessar a degradação ambiental, sem prejuízo das demais medidas necessárias ao atendimento das exigências impostas pelas autoridades competentes.

§ 1º - O termo de compromisso ou de ajuste ambiental, com força de título executivo extrajudicial, disporá, obrigatoriamente, sobre:

I- o nome, a qualificação e o endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais;



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

II- o prazo de vigência do compromisso que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas, poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, devendo, em caso de prorrogação – que não poderá ser superior a um ano – prever a aplicação de multa específica para cada cláusula descumprida;

III- a descrição detalhada de seu objeto, o valor do investimento previsto e o cronograma físico de execução e de implantação das obras e serviços exigidos, com metas trimestrais a serem atingidas;

IV- as multas que podem ser aplicadas à pessoa física ou jurídica compromissada, cujo valor não poderá ser superior ao valor do investimento previsto, e os casos de extinção do compromisso, em decorrência do não cumprimento das obrigações nele pactuadas, sem prejuízo da possibilidade de o órgão ambiental exigir garantias reais ou fidejussórias para assegurar o cumprimento de obrigação;

V- o foro competente para dirimir litígios entre as partes.

§ 2º - A protocolização de pedido de celebração de termo de compromisso ou de ajuste ambiental pelo infrator não suspende a apuração de infrações ambientais, nem a aplicação das sanções estabelecidas nesta Lei, nem o exime da responsabilidade de pagamento do respectivo passivo ambiental.

§ 3º - O infrator apresentará projeto técnico de reparação do dano;

§ 4º - O órgão ambiental poderá dispensar o infrator da apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir.

§ 5º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, conforme avaliação a critério do órgão que houver celebrado o termo de compromisso ambiental, a multa poderá ser reduzida ou cancelada por ato do Secretário Municipal de Meio Ambiente.

§ 6º - O termo de compromisso ambiental poderá estipular a conversão parcial ou total das multas aplicadas em serviços de interesse ambiental ou na realização de obras de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, sem prejuízo das medidas previstas no “caput” deste artigo.

§ 7º - Persistindo a irregularidade ou revelando-se a atitude do infrator como meramente paliativa ou procrastinatória, serão cobradas as multas sustadas, com acréscimo de 30% (trinta por cento), sem prejuízo das multas que vierem a ser estipuladas no termo de compromisso ambiental.

Artigo 269º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a determinar medidas de emergência, a serem especificadas em regulamento, a fim de evitar episódios críticos de poluição ambiental ou impedir sua continuidade em caso de grave ou iminente risco para vidas humanas ou recursos ambientais.

Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência de que trata este Artigo poderá ser reduzida ou impedida, durante o período crítico, a execução de qualquer atividade modificadora do meio ambiente na área atingida pela ocorrência, respeitadas as competências da União e do Estado.

Artigo 270º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante decreto, a partir da data de sua publicação.

Artigo 271º - O Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, no prazo de 180 dias, a contar da data da publicação desta lei, os projetos de lei necessários à regulamentação do presente código.

Artigo 272º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mendes, (RJ), de de .

ROGÉRIO RIENTE
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE MENDES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I

(Do Licenciamento Ambiental e da Renovação)

Ficam estabelecidas as seguintes atividades para licenciamento ambiental:

- I- projetos de urbanização abaixo de 50 (cinquenta) hectares;
- II- residências unifamiliares e multifamiliares;
- III- loteamentos;
- IV- hotéis, motéis, clubes;
- V- conjuntos habitacionais;
- VI- supermercados, centros comerciais;
- VII- sistemas de tratamento de esgotos sanitários abaixo de 1 (um) m³/seg;
- VIII- unidades de reciclagem e compostagem de resíduos urbanos;
- IX- postos de combustíveis novos e em áreas não-contaminadas;
- X- cemitérios;
- XI- oficinas de manutenção, lanternagem e pintura de veículos;
- XII- marmorarias;
- XIII- galvanoplastia;
- XIV- serrarias de madeira e serralherias;
- XV- moagem, torrefação de grãos;
- XVI- beneficiamento de leite e derivados;
- XVII- empresas prestadoras de serviço de higienização e de limpeza;
- XVIII- empresas de transporte coletivo;
- XIX- lavanderias e tinturarias;
- XX- usinas de processamento de concreto asfáltico;
- XXI- borracharias e recauchutadoras;
- XXII- transportadoras de resíduos urbanos;
- XXIII- padarias;
- XXIV- fabricação de alimentos;
- XXV- lava-rápidos;
- XXVI- desinfecção de caixa d'água;
- XXVII- atividades que envolvam música ao vivo ou mecânica;
- XXVIII- propaganda sonora volante ou fixa;
- XXIX- metalúrgicas e fundições;
- XXX- empresas prestadoras de serviço de coleta de resíduos sólidos e líquidos urbanos;
- XXXI- empresas ligadas a atividades de substituição de vidros automotivos e vidraçarias;
- XXXII- outras atividades cujo licenciamento seja delegado ao município de Mendes pelo órgão ambiental estadual ou federal através de Convênio ou outro instrumento legal.